

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 784/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายสมบูรณ์ วงศ์จรัสกุล

โจทก์

นายสุขไทย แซ่เอ็ง กับพวก

จำเลย

นายสุขไทย แซ่เอ็ง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ตามคำฟ้องฎีกาของจำเลยเช่นเรื่อง
บาดเจ็บสาหัสหรือไม่ ที่เกิดเหตุเป็นถนนสาธารณะหรือไม่ จำเลยอื่นร่วมกระทำความ
ผิดกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ รวมทั้งขอให้รื้อการลงโทษนั้น นับว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง
เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโดยแก้ไขโทษจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เพียงเล็กน้อย
และโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฉะนั้น จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย
ทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่เห็นว่า ฎีกาของจำเลยในข้อ 2.1 ที่ว่าบาดเจ็บเป็นอันตรายถึงสาหัส
หรือไม่นั้น จำเลยทั้งสี่ฎีกาในกรณีที่โจทก์และโจทก์ร่วมสืบไม่ชัดเจน และฎีกาในข้อ
2.3 เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ปรับบทลงโทษจำเลยที่
2 ที่ 3 และที่ 4 ไม่ถูกต้องไม่ใช่ฎีกา ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ไม่ได้ร่วมกระทำผิด
กับ จำเลยที่ 1 ฎีกาของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญอันสมควรที่

จะได้รับการพิจารณาวินิจฉัยจากศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 94,96)

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายสมบุรณ์ วงศ์จรัสกุลผู้เสียหายที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 วรรคสาม,72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายหมายอาญา มาตรา 297,371 ข้อมามีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต และโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามพฤติการณ์ วางโทษจำคุก 2 ปี ข้อยหาพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุ อันสมควร และโดยไม่รับอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นและ เร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ เป็นกรรมเดียวผิด ต่อกฎหมาย หลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง อันเป็นบทหนักตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษจำคุก 6 เดือน ข้อยหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส วางโทษจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี 6 เดือน และจำเลยที่ 2 ถึง จำเลยที่ 4มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 วางโทษจำคุกคนละ 2 ปี เฉพาะจำเลยที่ 3 และ จำเลยที่ 4 เป็นนักเรียนและ อายุยังน้อย ทั้งไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิด มาก่อน เห็นสมควรรอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี ริมของกลางข้อหาอื่นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 6 เดือน จำเลยทั้งสี่ มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 297(8) เป็นการกระทำความผิดผิดกฎหมาย หลายบท ลงโทษตาม มาตรา 297(8) อันเป็นบทหนักตามมาตรา 90 จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 คนละ 1 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 อายุ 16 ปี ลดมาตราส่วน โทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน เฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็น นักเรียนและอายุยังน้อยทั้งไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิดมาก่อน สมควรให้ โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปจึงให้รอการลงโทษไว้ คนละ 2 ปี ริมของ กลาง

โจทก์และจำเลยทั้งสี่ ต่างยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ และมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่(อันดับ 92, 89)

จำเลยทั้งสี่จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 297, 371 ข้อหาใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดย ไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุจำเป็นและรีบด่วนตาม พุทธินิการณ วางโทษจำคุก 2 ปี ข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน ตามสมควรแก่พฤติการณ์เป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง อันเป็นบทหนัก

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษจำคุก 6 เดือน ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส วางโทษจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี 6 เดือน และจำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 วางโทษจำคุกคนละ 2 ปี เฉพาะจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นนักเรียน และอายุยังน้อย ทั้งไม่ปรากฏว่าเคยกระทำผิดมาก่อน เห็นสมควร รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี ริมของกลาง ข้อหาอื่นให้ยกเสีย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 2 เดือน จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 297(8) เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 297(8) อันเป็นบทหนัก ตามมาตรา 90 จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 คนละ 1 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 อายุ 15 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้ กึ่งหนึ่ง จำคุก 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน เฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นนักเรียนและอายุยังน้อย ทั้งไม่ปรากฏว่าเคยกระทำผิดมาก่อน สมควรให้โอกาสกลับตัว เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด คนละ 2 ปี ริมของกลาง เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ฉะนั้นที่ จำเลยทั้งสี่ฎีกาตามฎีกาข้อ 2.1 เรื่องบาดแผลของ นายสุจิตต์แซ่ไคว่บาดเจ็บสาหัสหรือไม่ ข้อ 2.2 เรื่อง ถนนที่เกิดเหตุเป็นถนนสาธารณะหรือไม่ ข้อ 2.3 จำเลยอื่น ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ รวมทั้งขอให้รอการลงโทษ ให้เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น โดยที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้จำเลยทั้งสี่ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ จำเลยทั้งสี่

พิเคราะห์แล้วศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 วรรคสาม,72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,371 ข้อหาใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุจำเป็นและรีบด่วนตามพฤติการณ์ วางโทษจำคุก 2 ปี ข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์เป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษจำคุก 6 เดือน ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส วางโทษจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี 6 เดือน และจำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 วางโทษจำคุกคนละ 2 ปี เฉพาะจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นนักเรียน และอายุยังน้อย ทั้งไม่ปรากฏว่าเคยกระทำผิดมาก่อน เห็นสมควร รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี ริมของกลาง ข้อหาอื่นให้ยกเสีย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 2 เดือน จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,297(8) เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 297(8)อันเป็นบทหนักตามมาตรา 90 จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 คนละ 1 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 อายุ 15 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้ กึ่งหนึ่ง จำคุก 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน เฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นนักเรียนและอายุยังน้อย ทั้งไม่ปรากฏว่าเคยกระทำผิดมาก่อน สมควรให้โอกาสกลับตัว เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป จึงให้รอการลงโทษ

ไว้มีกำหนด คนละ 2 ปี ริมของกลาง เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ฉะนั้นที่ จำเลยทั้งสี่ฎีกา ตามฎีกาข้อ 2.1 เรื่องบาดแผลของ นายสุจิตต์แซ่คว้งบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ ข้อ 2.2 เรื่อง ถนนที่เกิดเหตุเป็นถนนสาธารณะหรือไม่ ข้อ 2.3 จำเลยอื่น ร่วมกระทำผิดกับ จำเลยที่ 1 หรือไม่ รวมทั้งขอให้รื้อการลงโทษ ให้เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น โดยที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้จำเลยทั้งสี่ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นไม่รับ ฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ จำเลยทั้งสี่

(สนัด หมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ